

1500183-58.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2111515/2021 - DEL.POL.ARARAS, 17518022 - DEL.POL.ARARAS, 1598/21/805 - DEL.POL.ARARAS, 2111515 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO JACINTHO CAMPOS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500183-58.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500183-58.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2111515/2021 - DEL.POL.ARARAS, 17518022 - DEL.POL.ARARAS, 1598/21/805 - DEL.POL.ARARAS, 2111515 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO JACINTHO CAMPOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado MURILO JACINTHO CAMPOS, já qualificado nos autos, para apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06,

Segundo a denúncia, no dia 23 de abril de 2021, às 15h30min, na Rua Uruguai, nº. 30, no Bairro Jardim Belvedere, nesta cidade e Comarca de Araras/SP, o réu, em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente Matheus de Faria Leite, tinha em depósito e trazia consigo, com o fim de entregar, de qualquer forma, a consumo de terceiras pessoas, sem autorização legal ou regulamentar, 01 (uma)

porção de “maconha”, com peso líquido de 121,27g, e 128 (cento e vinte e oito) porções de “crack”, com peso líquido de 20,27g (cf. auto de constatação preliminar de fls. 36/37 e laudo pericial de fls. 122/124), além de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em moeda corrente, um pacote contendo dezenas de sacos plásticos de cor transparente comumente utilizados para embalar substâncias entorpecentes e um smartphone Samsung.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 177/178) e apresentou a respectiva defesa preliminar (fls. 184/185). A denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2021 (fls. 192/193) e o acusado foi devidamente citado (fls. 186). Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas e interrogado o acusado (fls. 254/258 e 291/292).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 303/312 - MP e 317/319 - réu). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiente probatória e, subsidiariamente, o benefício do tráfico privilegiado.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim e ocorrência (fls. 33/36), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 37) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 126/128), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu Murilo Jacintho Campos negou a prática delitiva imputada na denúncia. Declarou ser usuário de drogas e que estava no imóvel em que abordado para fazer uso de entorpecentes. Disse ter sido abordado ao sair da residência. A casa pertencia a seu amigo Lucas, que lhe dava entorpecentes em troca de serviços. Afirmou que foi Lucas quem dispensou o pacote com drogas. Contou que o menor Matheus não é seu filho, apenas teve envolvimento amoroso com a mãe deste. Nega que estivesse vendendo entorpecentes, bem como a posse das drogas localizadas (fl. 292).

A testemunha Alexandre Marques disse que foi abordado dentro da residência do réu, pois estava ali para comprar entorpecentes. Estava saindo do local quando a polícia chegou. Não consegue reconhecer o réu como o vendedor da droga que comprara no dia dos fatos (fl. 254).

A testemunha Rogério Nascimento Santos, policial civil, relatou que soube da existência de uma casa onde estaria ocorrendo traficância de entorpecentes. Nas redondezas havia grande quantidade de andarilhos e usuários de drogas. Soube que os moradores desta residência vendiam entorpecentes para um terceiro chamado por “China”. A testemunha se passou por usuário e bateu à porta da casa, Murilo disse que não havia entorpecentes e que não era para aglomerar em frente à casa. No tempo em que estava ali, a testemunha foi abordada por muitos usuários que perguntavam por Murilo e pelas drogas. Murilo saiu com seu veículo e quando retornou foi até a grade de seu portão e vendeu entorpecentes para diversas pessoas. Quando tentou comprar a droga do réu, a testemunha foi atendida por Matheus, que efetuou a venda. Ato contínuo, a polícia invadiu a residência e localizou um pacote de entorpecentes dispensado pelo réu no telhado da casa (fls. 255).

A testemunha Bruno de Oliveira Thomaz Bertanha, investigador de polícia, contou que, no dia dos fatos, estava em campana no local devido a diversas denúncias sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes no local. Flagrou diversas vendas de

drogas no referido local, sendo que um dos agentes até mesmo comprou droga do réu, que foi intermediada por um menor, Matheus. Ao entrarem na residência encontraram o réu, seu enteado (que efetuou a venda ao policial), demais familiares e um usuário que estava comprando entorpecentes. Ao ser flagrado, o réu dispensou um pacote em cima do telhado, o qual foi posteriormente localizado contendo 128 pedras de crack. Com o réu foi encontrada uma quantia em dinheiro. Dentro da residência foi encontrado mais 100g de maconha e materiais para embalo e fracionamento das drogas (fls. 256).

São as provas dos autos.

A condenação do réu é medida de rigor.

De fato, os policiais civis foram claros ao relatar que viram o réu em atitude típica de tráfico, o que se coaduna com a confissão extrajudicial de fls.13, bem como com o relato da testemunha Alexandre, de que ali estava para comprar drogas, indicando também na fase de investigação o réu como o vendedor de drogas (fls.11).

Embora o réu negue em juízo, os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova”. (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido, convém repisar que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, não podendo se eximir da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais dentre as quais não consta a mera condição de servidor público.

Aliás, os policiais ou guardas, como servidores públicos que são, têm na prática dos atos funcionais a presunção de legitimidade, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, de maneira que, nada havendo nos autos capaz de colocar em xeque a credibilidade de seus depoimentos, devem ser tidos como válido meio probatório.

Em idêntico sentido:

“Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade.” (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

Efetivamente, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 18.10.96, pág. 39.846).

E mais: "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte." (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp).

A alegação de usuário, ainda que for verdade, não exime o réu de responder pelo crime de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo. Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

A condenação é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase: O réu possui maus antecedentes, com condenações definitivas conforme apontam as certidões de fls. 197/200. Portanto, aumento a pena em 1/6.

Segunda fase: Ainda de acordo com as certidões de fls. 197/200, verifica-se que o réu é reincidente. Sendo assim, imperioso se faz novo aumento da pena em 1/6.

Terceira fase: Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, vez que houve o envolvimento de menor no crime praticado pelo réu. Portanto, aumento a pena em mais 1/6.

Não aplico a causa de diminuição elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em razão dos antecedentes desabonadores que o réu ostenta.

Do regime inicial de cumprimento de pena: Deverá ser observado o regime fechado em decorrência do quantum da pena e da reincidência e maus antecedentes.

Pena Restritivas de Direitos: Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante dos maus antecedentes do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu MURILO JACINTHO CAMPOS, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Entretanto, imperioso o reconhecimento do excesso de prazo de réu preso desde abril de 2021. Com efeito, apesar da condenação em primeiro grau, ainda vige em prol do acusado o princípio da presunção de inocência. Expeça-se alvará de soltura, com

urgência.

Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a incineração dos entorpecentes e a destruição dos objetos apreendidos nos autos.

Com o trânsito em julgado, decreto o perdimento do numerário apreendido, servindo a presente como ofício; lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA